



CASO CASO : 506015605-2022-15-0 (KILATES)
IMPUTADO : ERIK CUARESMA AZARTE Y OTROS
DELITO : ORGANIZACIÓN CRIMINAL
FISCAL A CARGO : JACKELINE JESUS YZAGUIRRE MEJÍA

DISPOSICIÓN N° 37

Lima, treinta y uno de octubre
Del año dos mil veinticinco.

I. ASUNTO

1.1. Determinar la procedencia de programar diligencias de toma de muestras antropológicas y fonéticas en el distrito fiscal de Puno, en el marco de la investigación seguida contra Erik Cuaresma Azarte y otros, por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, como integrantes de una organización criminal, en agravio del Estado Peruano, debidamente representado por la Procuraduría Especializada contra la Criminalidad Organizada.

II. CONSIDERANDO

2.1. Según el numeral 4 del artículo 159° de la Constitución Política del Estado, corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito, con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Asimismo, el numeral 5° del mismo artículo precisa que le corresponde al Ministerio Público, ejercitar la acción penal de oficio o a petición parte.

2.2. En igual sentido, el numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal, en concordancia con el numeral 2 del artículo 60° del mismo cuerpo normativo, establecen que el Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tienen el deber de la carga de la prueba, por ello asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad.

2.3. De la necesidad de continuar los actos de investigación:

2.3.1. En primer término, resulta pertinente precisar que la investigación preparatoria del presente caso fue formalizada mediante Disposición Fiscal N° 24-2025, de fecha 8 de mayo de 2025, fijándose un plazo de treinta y seis (36) meses, conforme a lo previsto en el artículo 342° del Código Procesal Penal, en atención a la complejidad y amplitud de los hechos investigados. En tal sentido, encontrándonos aún dentro del plazo fijado, corresponde disponer la ejecución de diligencias útiles y pertinentes, orientadas al esclarecimiento de los hechos materia de investigación, en estricto respeto de los principios de eficacia, celeridad y proporcionalidad procesal.

2.3.2. Ahora bien, es preciso destacar que, en el marco de la presente investigación, se han dispuesto y ejecutado diversas técnicas especiales, tales como observación vigilancia y seguimiento (OVISES), así como la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones en su modalidad de escucha en tiempo real, ambas orientadas



a la identificación y verificación de los roles desempeñados por los investigados dentro de la presunta organización criminal denominada "Kilates".

2.3.3. Asimismo, es pertinente destacar que actualmente se tiene designado como perito antropólogo al perito forense Barry Soto Alcázar, y como perito acústico forense al perito Marcial Sulca Cahuana, quienes, en cumplimiento de sus funciones, al inicio de la investigación preparatoria, recabaron las muestras correspondientes de los investigados que, en su momento, se encontraban detenidos, siendo estos: **i)** Erick Cuaresma Azarte, **ii)** Verónica Pacheco Castillo, **iii)** Geraldine Elizabeth Flores Romucho, **iv)** Mariluz Larico Hanco, **v)** Zinthia Imelda Ramos Quispe y **vi)** Cristhian Jesús Choque Uvidia.

2.3.4. Así las cosas, conforme a la Disposición de Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria, la presente causa se sigue contra un total de veinticuatro (24) investigados. De ellos, se ha ejecutado el levantamiento del secreto de las comunicaciones respecto de todos, mientras que la técnica de observación, vigilancia y seguimiento (OVISE) se aplicó a veintidós (22) investigados, no habiéndose comprendido dentro de esta última a los ciudadanos Abraham Alemán Vilca y Pilar Huaquisto Miranda.

2.3.5. En ese contexto, se advierte que aún se encuentra pendiente la toma de muestras de varios de los investigados, la mayoría de los cuales - según lo consignado en sus documentos de identidad y en los escritos presentados ante este despacho - tienen domicilio en el distrito fiscal de Puno.

2.3.6. Por consiguiente, atendiendo a lo dispuesto en la Disposición Fiscal N° 35, de fecha 20 de octubre de 2025, mediante la cual se programaron diversas constataciones in situ en dicho distrito fiscal, y en observancia de los principios de celeridad y economía procesal, este despacho considera pertinente aprovechar el desplazamiento del equipo fiscal para ejecutar la toma de muestras antropológicas y acústicas en esa misma jurisdicción, garantizando así la puntual concurrencia de los investigados y la eficacia de la diligencia.

2.3.7. Finalmente, con el objeto de asegurar el adecuado desarrollo de las diligencias mencionadas, resulta necesario contar con un ambiente apropiado que permita al personal fiscal y pericial realizar las tomas de muestras en condiciones seguras y controladas. En tal sentido, deberá oficiarse a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Puno, a fin de que se sirva disponer el uso temporal de un ambiente dentro de las instalaciones de la Sede de Crimen Organizado de Puno, para el cumplimiento de las diligencias a programar.

III. **DECISIÓN:**

Por las razones antes expuestas, esta Fiscalía Especializada, de conformidad a lo establecido, conforme a lo establecido en el artículo 337° del Código Procesal Penal, con las atribuciones conferidas por el Decreto Legislativo N° 052 -Ley Orgánica del Ministerio Público-; **SE DISPONE:**



PRIMERO.- PROGRAMAR DILIGENCIA DE TOMA DE MUESTRAS ANTROPOLÓGICAS, para el día **25 DE NOVIEMBRE DE 2025**, a cargo del Perito Antropólogo Forense Barry Soto Alcazar, la misma que se llevará a cabo en el Distrito Fiscal de Puno, en las instalaciones de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Puno, ubicada en la Av. Laykakota N° 339, distrito, provincia y departamento de Puno, conforme al cronograma que se detalla a continuación:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA
01	Aldo Luis Quenta Cuno	25/11/2025 a las 9:00 a.m.
02	Karen Fiorela Apaza Machaca	25/11/2025 a las 9:30 a.m.
03	Godofredo Cuno Puma	25/11/2025 a las 10:00 a.m.
04	Yesenia Irma Cuno Oscalla	25/11/2025 a las 10:30 a.m.
05	Mirelia Damarit Ramos Quispe	25/11/2025 a las 11:00 m.
06	Abdón René Vera Quispe	25/11/2025 a las 11:30 p.m.
07	Fortunato Feliciano Quispe Gonzáles	25/11/2025 a las 12:00 p.m.

SEGUNDO.- PROGRAMAR DILIGENCIA DE TOMA DE MUESTRAS ACÚSTICAS, a cargo del Perito Acústico Forense Marcial Sulca Cahuana, para el día **25 DE NOVIEMBRE DE 2025**, la misma que se llevará a cabo en el Distrito Fiscal de Puno, en las instalaciones de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Puno, ubicada en la Av. Laykakota N° 339, distrito, provincia y departamento de Puno, conforme al cronograma que se detalla a continuación:



N°	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA
01	Karen Fiorela Apaza Machaca	25/11/2025 a las 9:00 a.m.
02	Aldo Luis Quenta Cuno	25/11/2025 a las 9:30 a.m.
03	Yesenia Irma Cuno Oscalla	25/11/2025 a las 10:00 a.m.
04	Godofredo Cuno Puma	25/11/2025 a las 10:30 a.m.
05	Abdón René Vera Quispe	25/11/2025 a las 11:00 m.
06	Mirelia Damarit Ramos Quispe	25/11/2025 a las 11:30 p.m.
07	Abraham Alemán Vilca	25/11/2025 a las 12:00 p.m.
08	Fortunato Feliciano Quispe Gonzáles	25/11/2025 a las 12:30 p.m.
09	Pilar Huaquisto Miranda	25/11/2025 a las 14:30 p.m.

TERCERO.- SEÑALAR, que la diligencia deberá realizarse con la participación de los peritos designados, así como con la presencia obligatoria de las defensas técnicas de los investigados llamados a la diligencia, a efectos de garantizar en todo momento el pleno ejercicio del derecho de defensa.

CUARTO.- OFÍCIESE a la Presidencia del distrito fiscal de Puno, con la finalidad que por su intermedio se asigne un ambiente adecuado en el distrito Fiscal de Puno, a efectos de llevar a cabo las diligencias programadas.



QUINTO.- OFÍCIESE a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, a fin de que disponga lo necesario para facilitar el desplazamiento del personal fiscal y de peritaje, encargados de ejecutar las diligencias programadas en la presente disposición.

Regístrese y notifíquese conforme corresponde.



Alvaro Esteban Cárdena Pardo
Fiscal Provincial
Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada Contra la Criminalidad Organizada